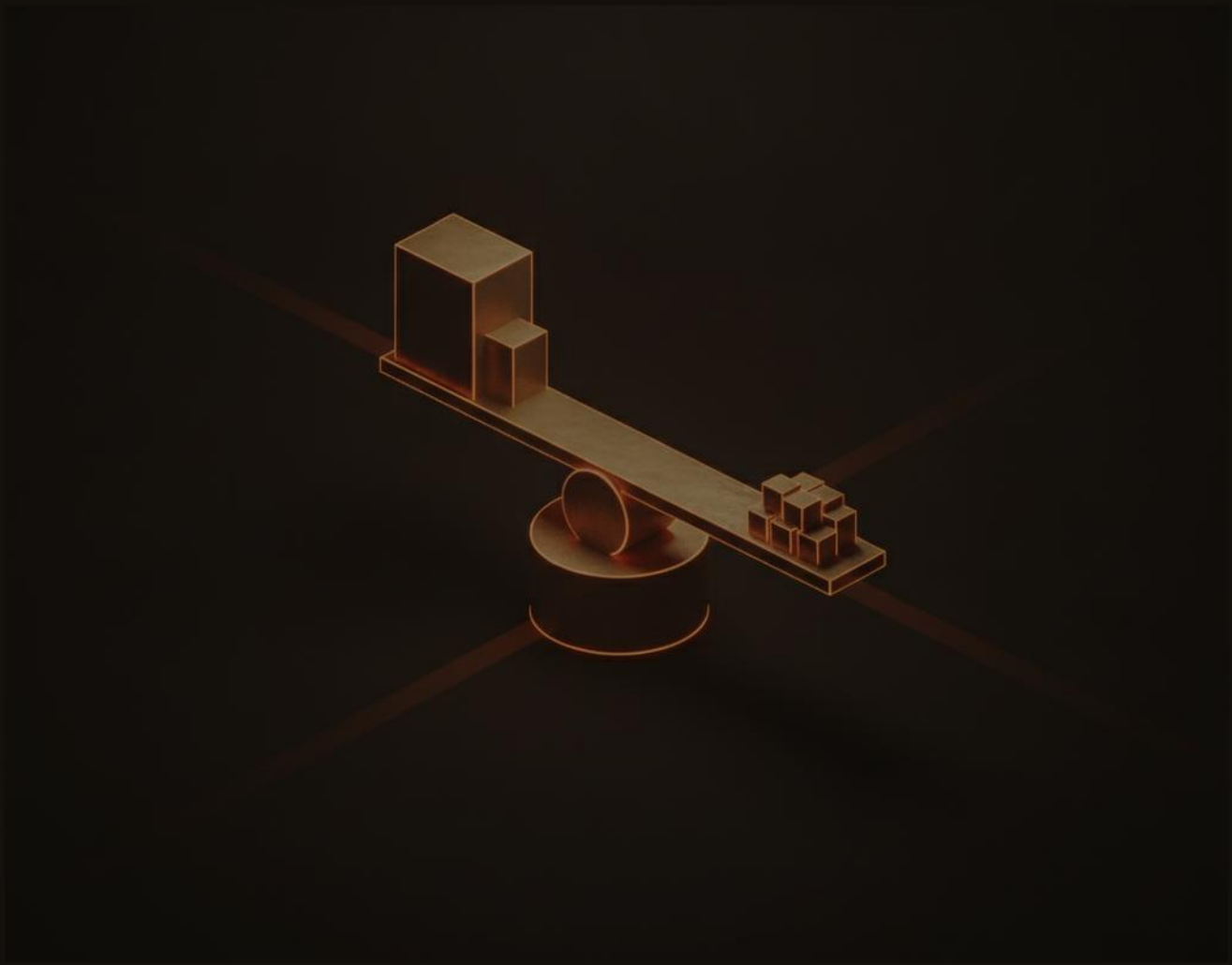
MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA DE PROTEÇÃO CONTRA REAJUSTES IMOBILIÁRIOS

Para quem compra no Campeche e Rio Tavares e quer blindar o contrato contra variações de obra.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

COMO AUDITAR O SALDO DEVEDOR

O Índice Nacional de Custo da Construção incide sobre todo o saldo devedor em aberto, e não apenas sobre o valor da parcela mensal. Quando o canteiro desacelera ou a mão de obra encarece, essa correção contínua eleva o montante final a ser quitado na entrega das chaves. A conferência mensal do extrato da incorporadora exige aplicar a variação do índice do mês de competência anterior diretamente sobre o saldo residual antes do pagamento da cota.

Cobranças indevidas costumam surgir quando a empresa aplica o índice do mês corrente ou inclui juros remuneratórios antes da expedição do habite-se. Essa cobrança antecipada de juros durante a fase de obras precisa estar expressa no instrumento particular para ter validade jurídica. Manter uma planilha paralela com o espelho das medições físicas da obra ajuda a contestar repasses gerados por atrasos operacionais da própria construtora.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO NA PRÁTICA

O regime de patrimônio de afetação separa a contabilidade do empreendimento do restante das operações da construtora. Essa estrutura garante que as receitas daquele canteiro financiem exclusivamente a sua própria execução física, impedindo o desvio de recursos para outras obras da empresa. Em situações de crise ou disputas trabalhistas da incorporadora, o terreno e o saldo arrecadado ficam protegidos sob a gestão da comissão de compradores.

A segurança dessa garantia depende da formalização no cartório competente. A existência da afetação precisa constar em averbação direta na matrícula do imóvel, consultável no cartório de registro de imóveis. Empreendimentos sem esse registro submetem o comprador aos riscos gerais da saúde financeira da empresa, tornando o cronograma vulnerável a qualquer oscilação de mercado.

COMPARATIVO ENTRE PLANTA E PRONTO

A conta real entre um imóvel em obras e uma unidade pronta envolve fatores que vão além da tabela inicial. Projetos na planta acumulam meses de correção monetária sobre parcelas e saldo final, o que reduz a margem de desconto obtida no lançamento. Já os imóveis prontos eliminam essa indexação de obras, permitindo travar o custo final no ato da escritura ou do financiamento bancário.

O imóvel pronto exige o pagamento imediato dos custos de transmissão e registro, mas gera receita de locação ou economia de aluguel desde o primeiro dia. Na compra em obras, o comprador imobiliza capital de entrada enquanto continua bancando a moradia atual ao longo de todo o cronograma. Somar esses meses de aluguel ao saldo corrigido revela qual opção entrega maior retorno líquido.

REGRAS PARA REPACTUAR O CONTRATO

A lei permite uma cláusula de tolerância de até cento e oitenta dias corridos para a entrega da obra, desde que prevista em contrato. Quando esse prazo expira sem a conclusão do canteiro, a construtora passa a responder por indenização mensal ao comprador pelo atraso verificado. Conhecer esse limite legal oferece base técnica para negociar prazos e parcelas caso a obra mostre sinais de lentidão.

Se houver necessidade de renegociar parcelas intermediárias ou o saldo de chaves, apresente a solicitação por escrito antes do vencimento do título. As alternativas incluem transferir parte dos balões para o financiamento bancário final ou solicitar o congelamento da correção em períodos de atraso comprovado. Qualquer acordo precisa constar em aditivo contratual assinado por ambas as partes.

Se você quer analisar a documentação de um imóvel ou comparar opções no Campeche e no Rio Tavares, envie uma mensagem para conversarmos.